



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por ALVAREZ
PALOMINO Vicson Ricardo FAU
20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.05.2026 16:23:45-0500

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 422-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : RENE MARTINEZ HUANCA
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Cusco, 22 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de marzo de 2026, el señor Rene Martínez Huanca (en adelante, el denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (en adelante, la denunciada), manifestando lo siguiente:
 - (i) El 30 de diciembre de 2025, obtuvo un préstamo de S/ 25 000,00, monto depositado en su cuenta de ahorros N° 10-****-****-4293, no obstante, el 23 de enero de 2026, a partir de las 10:59:50 horas, se efectuaron tres transferencias fraudulentas desde dicha cuenta a favor de Eddy Vigo Gonzales, una por el importe de S/ 5 000.00 y otras dos por el importe de S/ 130.00 y S/ 370.00, indicó que estos hechos derivaron de una comunicación vía WhatsApp del número 934-620244, donde un supuesto asesor de Latam Pass lo indujo a ingresar a un enlace malicioso que provocó el apagado de su equipo celular y la pérdida de acceso al mismo por una hora. Indicó que las operaciones fueron las siguientes:

Cuadro N° 01:

Fecha Real	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Plaza	Monto
23/01/2026 10:59:50	Transf. Enviadas	672594717	[096] - FINANCIERA EFECTIVA S.A.	106592321000094293	77325594	RENE MARTINEZ HUANCA	09600300170476900195	VIGO GONZALES EDDY	OTRA PLAZA	5000.00
23/01/2026 11:01:26	Contacto Enviada	672594999	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	106592321000094293	77325594	RENE MARTINEZ HUANCA	00389801349771039343	JOSEHAIRO JHAIR FLORES FELIPE	OTRA PLAZA	130.00
23/01/2026 11:25:59	Contacto Enviada	672599639	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	106592321000094293	77325594	RENE MARTINEZ HUANCA	00389801343096239848	SOLANGE BRENDA MADRID CAMONES	OTRA PLAZA	370.00

M-OPS-03/03

Página 1 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Con fecha 25 de enero de 2026, aproximadamente a las 10:00 horas, tomó conocimiento de la falta de saldo en su cuenta al intentar realizar un retiro en un agente, procediendo de inmediato al bloqueo de su tarjeta. El 26 de enero de 2026, acudió de forma presencial a la entidad financiera para presentar el reclamo correspondiente y, posteriormente, presentó la denuncia policial respectiva por el uso indebido de sus fondos.

Finalmente, sostuvo que la denunciada infringió su deber de seguridad al no emitir las notificaciones de las transacciones a su correo electrónico, conforme ocurre habitualmente con sus operaciones de retiro, compras o pagos. Alega que el día de los hechos no recibió alerta alguna, lo cual impidió dar aviso oportuno a la entidad para mitigar el perjuicio. En tal sentido, afirma que los sistemas de seguridad y alerta de la entidad fallaron, configurándose una falta de idoneidad en el servicio bancario al no haber garantizado la integridad de los fondos del préstamo.

2. La denunciante solicitó en calidad de medida correctiva que la denunciada reembolse las pérdidas económicas respecto del dinero de su cuenta de ahorros. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 01 del 31 de marzo de 2026, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador contra la denunciada, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código.
4. Mediante Resolución N° 02 del 24 de abril de 2026 se resolvió adjuntar al expediente el escrito de descargos presentado por la denunciada el 17 de abril de 2026 y ponerlo en conocimiento de la otra parte del procedimiento, tenerlo por apersonado y por consignados sus correos electrónicos.
5. En el referido escrito señaló lo siguiente:
 - (i) Precisa que dichas transferencias sí fueron realizadas por el denunciante, debido a que para materializarse se requirió que este ingresara y ejecutara los movimientos mediante el aplicativo móvil Wayki App empleando información confidencial.
 - (ii) El procedimiento técnico exige generar una clave de seis dígitos ingresando los dieciséis dígitos de la tarjeta, la clave de cuatro dígitos de la Tarjeta VISA Débito, el documento de identidad, y aceptar los términos y condiciones; seguidamente, activar el Token Digital mediante el aplicativo o en ventanilla; posteriormente, ingresar a la aplicación con la clave de seis dígitos y,

M-OPS-03/03

Página 2 de 25

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

finalmente, seleccionar la opción de transferencias a otros bancos, colocar la cuenta CCI y confirmar la operación con el Token Digital, generándose la constancia de transferencia respectiva. Sostiene que el señor Martínez es el único que posee las credenciales para realizar dichos movimientos, evidenciándose que actuó de forma efectiva ingresando la clave por él generada.

- (iii) Adoptó medidas de seguridad de validación y autorización al haberse ejecutado las transacciones mediante el ingreso de la tarjeta, Clave Web, el ingreso del Token Digital y el envío de la notificación al correo del usuario. Indica que el sistema financiero exige para canales digitales la utilización de al menos dos factores de autenticación independientes, la generación de un código de un solo uso (OTP) y la notificación al usuario; condiciones que afirma haber cumplido a cabalidad. Señala que aplicó el factor de conocimiento mediante el ingreso de la clave de seis dígitos (registrado a las 10:58:14 del 23 de enero de 2026), el factor de posesión u OTP mediante la confirmación por Token Digital (con registros de autorización a las 10:59:32 AM, 11:01:23 AM y 11:25:56 AM del mismo día), y la respectiva notificación enviada al correo electrónico del denunciante inmediatamente después de cada operación.
- (iv) Señala que se debe tomar en consideración que el propio denunciante acepta de manera inequívoca que en la fecha de los hechos fue víctima de fraude por parte de un tercero que manifestó ser trabajador de LATAM, perdiendo el control de su equipo telefónico a través de un enlace malicioso. Describe que dicho relato se encuadra en un ataque de vishing combinado con la toma de control remoto del dispositivo mediante un software malicioso, siendo una modalidad ejecutada exclusivamente por terceros.
- (v) En ese escenario, precisa que el hecho determinante del perjuicio no fue una omisión de seguridad por parte de Caja Cusco, sino la actuación dolosa de un tercero que, mediante engaño y herramientas de acceso remoto, obtuvo o utilizó las credenciales de la parte denunciante para ejecutar las operaciones. Concluye afirmando que no incumplió los protocolos de seguridad, que no actuó con la intención de perjudicar al usuario sino en estricto cumplimiento de las medidas estandarizadas, y que no se configura una vulneración al deber de idoneidad, por lo que solicita declarar infundada la denuncia.

II. CUESTIÓN PREVIA**II.1 Sobre la ruptura del nexo causal deducida por la parte denunciada**

- 6. El denunciado argumento, que el hecho determinante del perjuicio no fue una omisión de seguridad por su parte, sino la actuación dolosa de un tercero que, mediante engaño y herramientas de acceso remoto, obtuvo o utilizó las credenciales de la parte denunciante para ejecutar las operaciones. Así, no incumplió los protocolos de seguridad, no actuó con la intención de perjudicar al usuario sino en estricto



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

cumplimiento de las medidas estandarizadas, y que no se configura una vulneración al deber de idoneidad, por lo que solicita declarar infundada la denuncia.

7. Al respecto, el artículo 104 del Código¹ señala que la responsabilidad del denunciado será exonerada si el proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que rompa el nexo causal, ya sea por un caso fortuito, fuerza mayor, la intervención de un tercero o la imprudencia del propio consumidor afectado.
8. De lo anterior, este órgano resolutorio considera que la presunta ruptura del nexo causal alegada por la denunciada, sustentada en que el perjuicio provino de la actuación dolosa de un tercero mediante un enlace malicioso de WhatsApp (*vishing* y control remoto), constituye un argumento sustantivo que busca exonerar su responsabilidad por la conducta imputada. Por lo tanto, no corresponde analizar la referida defensa como una cuestión previa, siendo lo técnicamente correcto abordarlo en el análisis de fondo de la conducta infractora (esto es, en la evaluación de la idoneidad y las medidas de seguridad aplicadas en las transferencias del Cuadro N° 01), tal como se procederá en los apartados correspondientes de la presente resolución.
9. Sin perjuicio de ello, este órgano estima pertinente ratificar el criterio expuesto en anteriores pronunciamientos, según el cual el hecho de que el denunciante haya sido víctima de un engaño por parte de un tercero no enerva la obligación de la entidad financiera de cumplir con las medidas de seguridad mínimas y los factores de autenticación establecidos en la normativa sectorial; toda vez que la implementación, vigencia y correcto funcionamiento de tales mecanismos de validación y alerta constituyen un mandato legal imperativo cuyo cumplimiento no depende de la acción o inacción de sus clientes.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

10. Determinar:
 - (i) Si la denunciada infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
 - (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.
 - (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.

¹ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- (iv) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1. De las infracciones al deber de idoneidad

- 11. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe².
- 12. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado³. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
- 13. Conforme lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la atribución de responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba⁴, la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, estableciendo el siguiente modo de atribución:

² **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

³ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁴ Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente:

“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Acreditación del defecto: corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,

Imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), porque no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor, porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

14. Lo descrito precedentemente resulta importante, pues establece la pauta de análisis que se seguirá a fin de resolver la controversia, debiendo analizarse si el denunciante acreditó la existencia de un defecto en la prestación del servicio, para luego invertir la carga probatoria al proveedor a fin de que acredite que no es responsable, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
15. El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable, ello en aplicación regular de la norma que regula la carga de la prueba.
16. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que no es posible para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, por lo que resulta necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección a los consumidores, debido a la imposibilidad de exigir la acreditación de un hecho negativo, en cuyo caso se debería trasladar la carga probatoria a la parte contraria quien se encuentra en mejor posición de generarla. Este criterio ha sido desarrollado en la doctrina por la teoría de las cargas dinámicas o *favor probationis* y ampliamente explicada por este Colegiado en pronunciamientos anteriores⁵.
17. En el presente caso, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del denunciado por presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto, no habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

⁵ Ver la **RESOLUCIÓN FINAL 181-2017/INDECOPI CUS**, emitida en el trámite del expediente 000476-2016/PS0-INDECOPI-CUS.
M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

18. El denunciante manifestó que, el 30 de diciembre de 2025 obtuvo un préstamo de S/ 25 000,00 depositado en su cuenta de ahorros N° 10---****-4293, y que el 23 de enero de 2026, a partir de las 10:59:50 horas, se efectuaron tres transferencias fraudulentas a favor de Eddy Vigo Gonzales, una por S/ 5 000.00 y otras dos por S/ 130.00 y S/ 370.00, derivadas de una comunicación vía WhatsApp del número 934-620244 donde un supuesto asesor de Latam Pass lo indujo a ingresar a un enlace malicioso que provocó el apagado de su celular y la pérdida de acceso al mismo por una hora. Añade que el 25 de enero de 2026, aproximadamente a las 10:00 horas, tomó conocimiento de la falta de saldo al intentar realizar un retiro en un agente, procediendo al bloqueo de su tarjeta, tras lo cual presentó el reclamo presencial ante la entidad financiera el 26 de enero de 2026 y la denuncia policial por el uso indebido de sus fondos. Finalmente, sostiene que la denunciada infringió su deber de seguridad al no emitir las notificaciones de las transacciones a su correo electrónico el día de los hechos, impidiendo dar aviso oportuno para mitigar el perjuicio, por lo que afirma que los sistemas de seguridad y alerta de la entidad fallaron, configurándose una falta de idoneidad en el servicio bancario al no haber garantizado la integridad de los fondos del préstamo.
19. En su defensa, la denunciada señaló que, las transferencias sí fueron realizadas por el denunciante, debido a que para materializarse se requirió que este ingresara y ejecutara los movimientos mediante el aplicativo móvil Wayki App empleando información confidencial. Explica que el procedimiento técnico exige generar una clave de seis dígitos ingresando los dieciséis dígitos de la tarjeta, la clave de cuatro dígitos de la Tarjeta VISA Débito, el documento de identidad, y aceptar los términos y condiciones; seguidamente, activar el Token Digital mediante el aplicativo o en ventanilla; posteriormente, ingresar a la aplicación con la clave de seis dígitos y, finalmente, seleccionar la opción de transferencias a otros bancos, colocar la cuenta CCI y confirmar la operación con el Token Digital, generándose la constancia de transferencia respectiva, por lo que sostiene que el señor Martínez es el único que posee las credenciales para realizar dichos movimientos, evidenciándose que actuó de forma efectiva ingresando la clave por él generada.
20. Asimismo, afirma que adoptó medidas de seguridad de validación y autorización al haberse ejecutado las transacciones mediante el ingreso de la tarjeta, Clave Web, el ingreso del Token Digital y el envío de la notificación al correo del usuario, cumpliendo a cabalidad con la exigencia del sistema financiero para canales digitales de utilizar al menos dos factores de autenticación independientes, la generación de un código de un solo uso (OTP) y la notificación al usuario; señalando que aplicó el factor de conocimiento mediante el ingreso de la clave de seis dígitos (registrado a las 10:58:14 del 23 de enero de 2026), el factor de posesión u OTP mediante la confirmación por Token Digital (con registros de autorización a las 10:59:32 AM, 11:01:23 AM y 11:25:56 AM del mismo día), y la respectiva notificación enviada al correo electrónico del denunciante inmediatamente después de cada operación.
21. Finalmente, señala que se debe tomar en consideración que el propio denunciante acepta de manera inequívoca que en la fecha de los hechos fue víctima de fraude

M-OPS-03/03

Página 7 de 25

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

por parte de un tercero que manifestó ser trabajador de LATAM, perdiendo el control de su equipo telefónico a través de un enlace malicioso, relato que se encuadra en un ataque de vishing combinado con la toma de control remoto del dispositivo mediante un software malicioso ejecutado exclusivamente por terceros; precisando que el hecho determinante del perjuicio no fue una omisión de seguridad por parte de Caja Cusco, sino la actuación dolosa de un tercero que, mediante engaño y herramientas de acceso remoto, obtuvo o utilizó las credenciales de la parte denunciante para ejecutar las operaciones. Por ello, concluye afirmando que no incumplió los protocolos de seguridad, que no actuó con la intención de perjudicar al usuario sino en estricto cumplimiento de las medidas estandarizadas, y que no se configura una vulneración al deber de idoneidad, por lo que solicita declarar infundada la denuncia.

22. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo del denunciante

23. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
24. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
25. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.

26. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
27. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(...) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)”*

28. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
29. En el presente caso de los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene registro de las operaciones no reconocidas por los importes de S/ 5,000.00, S/ 130.00 y S/ 370.00 realizadas el 23 de enero de 2026:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

Fecha Real	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Plaza	Monto
23/01/2026 10:59:50	Transf. Enviadas	672594717	[096] - FINANCIERA EFECTIVA S.A.	106592321000094293	77325594	RENE MARTIN EZ HUANC A	09600300170476900195	VIGO GONZAL ES EDDY	OTR A PLAZA	5000.00
23/01/2026 11:01:26	Contacto Enviada	672594999	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	106592321000094293	77325594	RENE MARTIN EZ HUANC A	00389801349771039343	JOSEHAI RO JHAIR FLORES FELIPE	OTR A PLAZA	130.00
23/01/2026 11:25:59	Contacto Enviada	672599639	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	106592321000094293	77325594	RENE MARTIN EZ HUANC A	00389801343096239848	SOLANG E BRENDA MADRID CAMONES	OTR A PLAZA	370.00

30. Así, correspondía a la denunciada presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses⁶) a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo del denunciante.
31. Sin embargo, la denunciada no cumplió con ello, siendo así, a criterio de este Órgano Resolutivo correspondía que emita una alerta por esta operación que impida la realización de operaciones posteriores; y, consecuentemente, comunicarse con la denunciante a efectos de verificar si conocía la operación, siendo que -de no poder contactarse con esta- correspondía proceder con el bloqueo preventivo de su tarjeta de crédito de forma inmediata; de lo que se advierte que la denunciada no adoptó las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude respecto de las operaciones materia de denuncia.
32. Es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que

⁶ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.
M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.

33. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
34. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
35. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
36. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de la operación no reconocida

37. En el presente caso, las operaciones materia de controversia se realizaron el 23 de enero de 2026, oportunidad en la que las entidades del sistema financiero debieron adecuarse a lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, pues el plazo venció el 1 de julio de 2022; por lo que corresponde determinar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias en canales digitales, conforme a lo prescrito en la norma.
38. Siendo así, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad dispone que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

39. Asimismo, es importante destacar que el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.
40. Adicionalmente, el artículo 20 de dicho cuerpo normativo desarrolla las exenciones de la aplicación de autenticación reforzada en operaciones efectuadas a través de canales digitales, las cuales se configuran en supuestos como: a) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado previamente por el usuario; b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica; c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras; y, d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o pérdida de sus credenciales.
41. Partiendo de ello, del análisis conjunto de los descargos y los medios de prueba aportados, se tiene impresión de pantalla correspondiente a la generación de la clave digital conforme el siguiente cuadro, esto es, antes de las operaciones cuestionadas:

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
4	Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO.	26/06/2021 10:47	APP1

42. Seguidamente, se tiene registro de la activación del token digital el 16 de junio de 2025, esto es, antes de las operaciones cuestionadas:

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
9	Activacion de Token Digital.	16/06/2025 13:29	CCBZ	59	Of. Esp. Hilario Mendivil

43. Asimismo, se tiene registro de que el 02 de agosto de 2025 a las 15:55:30 (antes de las operaciones cuestionadas que fueron entre las 10:59:50 y las 11:25:59), el denunciante ingresó a al aplicativo móvil con el ingreso de la clave de 06 dígitos:

M-OPS-03/03

Página 12 de 25

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
81395050	1/23/2026 10:54:58 AM	4261 **** * 3066	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
81395348	1/23/2026 10:58:14 AM	4261 **** * 3066	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
81397279	1/23/2026 11:22:43 AM	4261 **** * 3066	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

44. En ese orden, se tiene registro de que la denunciante, ingresó a la opción transferencias a otros bancos e ingresó la cuenta CCI:

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
22566702	1/23/2026 10:59:50 AM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	10659232100009 4293	0960030017047 6900195	5000
22566777	1/23/2026 11:01:26 AM	Transferencias por Contacto Enviada CCE	S/	10659232100009 4293	0038980134977 1039343	130
22567864	1/23/2026 11:25:59 AM	Transferencias por Contacto Enviada CCE	S/	10659232100009 4293	0038980134309 6239848	370

45. Para que finalmente confirme la operación con el ingreso del Token Digital:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
1/23/2026 10:59:32 AM	1/23/2026 10:59:47 AM	Autorizado por cliente	32****
1/23/2026 11:01:23 AM	1/23/2026 11:01:25 AM	Autorizado por cliente	50****
1/23/2026 11:25:56 AM	1/23/2026 11:25:58 AM	Autorizado por cliente	18****

46. Finalmente, se tiene, copia de la constancia enviada al correo y teléfono de la denunciante de la operación realizada, conforme se advierte a continuación:

Hola RENE,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación, si no reconoces la operación comunícale al 084-606100 opción 01, para el bloqueo de tu aplicativo:

 23/01/2026 10:59:59 AM

Constancia de Transferencia

Id operación: 22566702

Tipo de operación: Transferencia Interbancaria en Línea

Cuenta origen: *****4293

Cuenta destino: 096003*****0195

Destinatario: VIGO GONZALES EDDY

Monto: S/ 5,000.00

Wayki y Caja Cusco, Tejiendo Historias.

Hola RENE,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación, si no reconoces la operación comunícale al 084-606100 opción 01, para el bloqueo de tu aplicativo:

 23/01/2026 11:01:25 AM

Constancia de Transferencia

Id operación: 22566777

Tipo de operación: A un Contacto

Cuenta origen: *****4293

Destinatario: JOSE*****LIPE
07*****29
PLIN

Monto: S/ 130.00

Wayki y Caja Cusco, Tejiendo Historias.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Hola RENE,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación, si no reconoces la operación comunícale al 084-606100 opción 01, para el bloqueo de tu aplicativo:

 23/01/2026 11:25:59 AM

Constancia de Transferencia	
Id operación:	22567864
Tipo de operación:	A un Contacto
Cuenta origen:	*****4293
Destinatario:	SOLA*****ONES 95*****65 PLIN
Monto:	S/ 370.00

Wayki y Caja Cusco. Tejiendo Historias.

47. De la valoración conjunta de los referidos medios de prueba se advierte que la denunciada adoptó las medidas de seguridad de validación y autorización de las operaciones cuestionadas al haber sido ejecutadas de manera válida con el ingreso de la tarjeta, clave web, el ingreso del token digital y la notificación de la operación al correo electrónico del denunciante.
48. A ello se debe agregar que en la tramitación de los procedimientos administrativos se presume que los documentos presentados por los administrados son verdaderos, salvo prueba en contrario⁷; además, el principio de presunción de licitud recogido en el artículo 248 numeral 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General⁸, establece que la administración debe presumir que los administrados actúan conforme a ley mientras no se cuente con evidencia en contrario.
49. Es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso, si bien las operaciones se

⁷ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

IV. Principios del Procedimiento Administrativo (...)

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

⁸ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (...)

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

procesaron en cumplimiento de los requisitos de validez exigidos para su ejecución, no se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones referidas al monitoreo y detección de las operaciones inusuales materia de análisis.

50. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que la denunciada ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con su deber de idoneidad, al no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de una operación por el importe de S/ 2,400.00, con cargo a su cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce.

IV.2 De la Medida Correctiva

51. Este Órgano Resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras⁹ —las cuales tienen el objeto de resarcir las

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias¹⁰ —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro—.

52. En el presente caso, si bien se ha verificado que la denunciada ha cometido infracción al Código, por no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de tres operaciones por los importes de S/ 5 000.00 y otras dos por el importe de S/ 130.00 y S/ 370.00, con cargo a la cuenta de ahorros que la denunciante no reconoce, este despacho considera que, resulta pertinente precisar que la operación por el importe de S/ 5,000.00 (por ser la primera) no debe ser extornada a favor de la denunciante, en tanto, su procesamiento previo era necesario a efectos de permitir a la denunciada detectarla como inusual y activar su sistema de monitoreo (máxime cuando se ha comprobado que fue válidamente autorizada), máxime si ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos de validez exigidos para su ejecución.
53. En ese sentido, con el propósito de emitir un pronunciamiento ajustado a derecho, corresponde ordenar al denunciado como medida correctiva que, en un plazo de veinte (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Revertir de forma definitiva el cargo de dos (02) operaciones detalladas en el Cuadro N° 01, por los importes de S/ 130.00 y S/ 370.00, que se realizaron con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante.

directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁰

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

M-OPS-03/03

Página 17 de 25

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Urb. Constancia N° A-11-2, Wanchaq, Cusco – Perú /

Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

54. El proveedor tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹¹.

IV.3 De la Graduación de la Sanción

55. El artículo 110 del Código¹² establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
56. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
57. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de

11 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

12 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor (k_i, j) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_i, j \times D_t$ ".

58. En el presente caso, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

(ii) **Nivel de afectación:** la infracción cometida está referida a que la denunciada no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de tres operaciones por el importe total de S/ 5,500.00, que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones cuya cuantía afectada del bien o servicio denunciado es menor a una (01) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

(iii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2024): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima", superó las 2 300 UIT; por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

4	RUC	20114839176	Colocar el RUC del s
5	Nombre o razón social 1/	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	
6	Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
7	Facturación anual máxima (S/ 3/	103.000.000	
8	Notas:		
9	- El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa.		
0	- Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000.		
1	1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.		
2	2/ Tamaño de empresa en el 2024 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.		
3	3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para la facturación máxima de 20 000 UIT o 103 000 000 soles.		
4			



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Considerando el nivel de afectación “baja” y el tamaño del infractor “gran empresa”, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 3.49.

- (iv) **Periodo de duración de la infracción** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1,0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (3.49) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3.49 UIT.
59. Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, “F” es igual a 1,0. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula “ $M = m \times F$ ”, con los datos obtenidos, resulta “ $M = 3.49 \times 1.00$ ”, es de 3.49 UIT.
60. En este punto resulta importante reproducir el reporte de Cálculo de Multas Preestablecido, generado a través del aplicativo de Indecopi denominado “Calculadora de multas”, como se muestra a continuación:

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	PS0
RUC del sancionado	20114839176
Razón social del sancionado	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. -
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT.
Nivel de infracción	Baja
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	3.49
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	3.49
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	3.49



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

61. Por tanto, corresponde sancionar a la denunciada con una multa de tres punto cuarenta y nueve Unidades Impositivas Tributarias (3.49 UITs), por infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, por no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

IV.4 De las Costas y Costos del procedimiento

62. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹³ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
63. La denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar -en forma solidaria- a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00 (Treinta y seis con 00/100 Soles)¹⁴. Para ello, la parte denunciada tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de costas ordenado en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva no menor de una (01) UIT, por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 118 del Código¹⁵.
64. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una

¹³ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁵ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV.5 De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS)

65. El artículo 119 del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado¹⁶.
66. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
67. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de la CMAC, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco con tres punto cuarenta y nueve Unidades Impositivas Tributarias (3.49 UIT), por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con su deber de idoneidad, al no haber cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

SEGUNDO: Requerir a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁷, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo

¹⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

¹⁷ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM **20260000004723** para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
---	--	--

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁸, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁹. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁰.

TERCERO: Ordenar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Revertir de forma definitiva el cargo de dos (02) operaciones detalladas en el Cuadro N° 01, por los importes de S/ 130.00 y S/ 370.00, que se realizaron con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante.

El denunciado deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por

1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas".	Seguir los siguientes pasos:	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web)
2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM.	1. Seleccionar pagos y transferencias.	1. Buscar entidad: INDECOPI.
3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	2. Seleccionar pago de servicios.	2. Seleccionar Multas Indecopi.
	3. Seleccionar Instituciones (Indecopi).	3. Digitar el Código de Identificación (CUM).
	4. Seleccionar el concepto de pago (multas).	4. Seleccionar el monto a pagar.
	5. Ingresar el número de CUM.	5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).
	6. Ingresar el monto a pagar.	

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

- 18 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.
- 19 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.
- 20 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa
 Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.
 La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

M-OPS-03/03

Página 23 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

CUARTO: Ordenar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas a la parte denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de costas ordenado, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²¹, caso contrario la resolución quedará consentida²².

SEXTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²³, las resoluciones de los Órganos

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

²² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 233-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SEPTIMO: Disponer la inscripción de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)²⁴
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁴ Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.

M-OPS-03/03

Página 25 de 25